



OZNÁMENIE O DRAŽBE

Zn. 073/2023

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

Dražobník: **DRAŽOBNÍK, s.r.o.**

sídlo: Národná trieda 10, 040 01 Košice

IČO: 36 764 281

zapísaný v obch. registri MS Košice, odd.: Sro, vložka č.: 19669/V

drazby@drazobnik.sk, 055/671 0001

Navrhovateľ: **I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.**

sídlo: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO: 36 865 265

zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436

správca úpadcu: **BTG HOLDING s. r. o.**, so sídlom: Kalinčiakova 555/30, 900 01 Modra, IČO: 35 759 089

konkurz vedený na Mestskom súde Bratislava III, sp. zn. 6R/2/2017

Miesto konania dražby:

Boutique Hotel Dubná Skala **, prízemie, Salónik Club**

J. M. Hurbana 345/8, Žilina, Žilinský kraj

Dátum a čas konania dražby:

02.06.2025 o 11,00 hod.

vstup na dražbu o 10,30 hod.

Kolo dražby:

prvé (nejedná sa o opakovanú dražbu)

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 599/1	Trvalý trávny porast	o výmere 108680 m ²
parc. č. 599/2	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 15 m ²
parc. č. 599/3	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 15 m ²
parc. č. 599/4	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 4 m ²
parc. č. 599/5	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/6	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/7	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/8	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/9	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/10	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/11	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/12	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 2 m ²
parc. č. 599/13	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 5 m ²
parc. č. 599/14	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²

parc. č. 599/15	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/16	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/17	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 2 m ²
parc. č. 599/18	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/19	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/20	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 1 m ²
parc. č. 599/21	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 4 m ²
parc. č. 599/22	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 15 m ²
parc. č. 601/1	Trvalý trávny porast	o výmere 2051 m ²
parc. č. 601/2	Trvalý trávny porast	o výmere 1961 m ²
parc. č. 602/4	Trvalý trávny porast	o výmere 7174 m ²
parc. č. 2629/3	Trvalý trávny porast	o výmere 284 m ²
parc. č. 2629/4	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 18 m ²
parc. č. 2631/2	Trvalý trávny porast	o výmere 12543 m ²
parc. č. 2631/33	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 175 m ²
parc. č. 2631/34	Ostatná plocha	o výmere 750 m ²
parc. č. 2631/37	Trvalý trávny porast	o výmere 617 m ²
parc. č. 2631/38	Trvalý trávny porast	o výmere 2386 m ²
parc. č. 2631/39	Trvalý trávny porast	o výmere 626 m ²
parc. č. 2631/46	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 52 m ²
parc. č. 2631/47	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 162 m ²
parc. č. 2631/50	Trvalý trávny porast	o výmere 559 m ²
parc. č. 2631/55	Trvalý trávny porast	o výmere 1056 m ²
parc. č. 2631/51	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 7 m ²
parc. č. 2631/53	Ostatná plocha	o výmere 754 m ²
parc. č. 2631/54	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 56 m ²
parc. č. 2631/56	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 144 m ²
parc. č. 2631/57	Zastavaná plocha a nádvorie	o výmere 73 m ²
parc. č. 2631/61	Ostatná plocha	o výmere 836 m ²
parc. č. 2647	Ostatná plocha	o výmere 1070 m ²
parc. č. 2648	Ostatná plocha	o výmere 5657 m ²
parc. č. 2649	Ostatná plocha	o výmere 782 m ²
parc. č. 2650	Ostatná plocha	o výmere 5587 m ²
parc. č. 1210/1	Trvalý trávny porast	o výmere 13874 m ²
parc. č. 1689/1	Trvalý trávny porast	o výmere 391978 m ²
parc. č. 2629/1	Trvalý trávny porast	o výmere 247386 m ²
parc. č. 2629/2	Trvalý trávny porast	o výmere 240 m ²
parc. č. 2629/5	Trvalý trávny porast	o výmere 720 m ²
parc. č. 2629/6	Trvalý trávny porast	o výmere 100 m ²
parc. č. 2629/7	Trvalý trávny porast	o výmere 60 m ²
parc. č. 2630	Trvalý trávny porast	o výmere 8206 m ²
parc. č. 2631/1	Trvalý trávny porast	o výmere 182000 m ²
parc. č. 602/1	Trvalý trávny porast	o výmere 49527 m ²
parc. č. 602/2	Lesný pozemok	o výmere 318026 m ²
parc. č. 602/3	Lesný pozemok	o výmere 18648 m ²
parc. č. 605	Lesný pozemok	o výmere 6826 m ²
parc. č. 606	Lesný pozemok	o výmere 8233 m ²
parc. č. 610	Lesný pozemok	o výmere 24209 m ²
parc. č. 612	Lesný pozemok	o výmere 978 m ²
parc. č. 613	Lesný pozemok	o výmere 96422 m ²
parc. č. 1019	Lesný pozemok	o výmere 11525 m ²
parc. č. 1026/1	Trvalý trávny porast	o výmere 69258 m ²

parc. č. 1026/3	Trvalý trávny porast	o výmere 3280 m ²
parc. č. 1026/2	Lesný pozemok	o výmere 99967 m ²
parc. č. 1210/2	Lesný pozemok	o výmere 9361 m ²
parc. č. 1210/3	Lesný pozemok	o výmere 7064 m ²
parc. č. 1689/2	Lesný pozemok	o výmere 250000 m ²
parc. č. 1690	Lesný pozemok	o výmere 83809 m ²
parc. č. 1897	Lesný pozemok	o výmere 13615 m ²
parc. č. 1950	Lesný pozemok	o výmere 168662 m ²
parc. č. 2110	Lesný pozemok	o výmere 66995 m ²
parc. č. 2203/1	Trvalý trávny porast	o výmere 1850 m ²
parc. č. 2203/2	Lesný pozemok	o výmere 22816 m ²
parc. č. 2629/8	Lesný pozemok	o výmere 9123 m ²
parc. č. 2634/1	Lesný pozemok	o výmere 2484 m ²
parc. č. 2634/2	Lesný pozemok	o výmere 15487 m ²
parc. č. 2635	Lesný pozemok	o výmere 1267 m ²
parc. č. 2636/1	Lesný pozemok	o výmere 176862 m ²
parc. č. 2639	Lesný pozemok	o výmere 9508 m ²
parc. č. 2640	Lesný pozemok	o výmere 85040 m ²
parc. č. 2642	Lesný pozemok	o výmere 6804 m ²
parc. č. 2651	Lesný pozemok	o výmere 1412 m ²
spoluvlastnícky podiel: 300/13047		

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, LV č. 1308, okres: Kysucké Nové Mesto, obec: Horný Vadičov, katastrálne územie: Horný Vadičov.

b) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 603	Lesný pozemok	o výmere 311282 m ²
parc. č. 604	Lesný pozemok	o výmere 450548 m ²
parc. č. 611/1	Lesný pozemok	o výmere 952957 m ²
parc. č. 611/3	Lesný pozemok	o výmere 85 m ²
parc. č. 611/4	Lesný pozemok	o výmere 15 m ²
parc. č. 611/5	Lesný pozemok	o výmere 333 m ²
parc. č. 611/6	Lesný pozemok	o výmere 13 m ²
parc. č. 611/7	Lesný pozemok	o výmere 4 m ²
parc. č. 2628	Lesný pozemok	o výmere 921368 m ²
parc. č. 2632	Lesný pozemok	o výmere 48694 m ²
parc. č. 2633	Lesný pozemok	o výmere 56672 m ²
parc. č. 2637	Lesný pozemok	o výmere 953543 m ²
parc. č. 2638	Lesný pozemok	o výmere 4807 m ²
parc. č. 2641	Lesný pozemok	o výmere 629354 m ²
parc. č. 2643	Lesný pozemok	o výmere 326632 m ²
parc. č. 2644	Lesný pozemok	o výmere 760351 m ²
parc. č. 2645	Lesný pozemok	o výmere 2975 m ²
parc. č. 2646	Lesný pozemok	o výmere 708 m ²
parc. č. 2652	Lesný pozemok	o výmere 1706 m ²
spoluvlastnícky podiel: 300/13047		

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, LV č. 1849, okres: Kysucké Nové Mesto, obec: Horný Vadičov, katastrálne územie: Horný Vadičov.

- c) **Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu:**
parc. č. 1851 Trvalý trávny porast o výmere 10271 m²
spoluvlastnícky podiel: 300/13047

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, LV č. 1849, okres: Kysucké Nové Mesto, obec: Horný Vadičov, katastrálne územie: Horný Vadičov.

**Opis predmetu
dražby:**

Popis pozemkov

Parc. KN č. 2631/53, 2631/61, 2631/39, 2631/34, 2631/46, 2631/47, 2631/37, 2631/33, 2631/55, 2631/56, 2361/57 - pozemky sú po vykonaných terénnych úpravách prevažne rovinaté, prípadne mierne svahovité, zastavané stavbami v rámci rekreačného a lyžiarskeho strediska SnowSun Vadičov, okolo hotela Trinity alebo tvoriace príslušenstvo okolo stavieb. Pozemky sú slnečné, s južnou orientáciou, s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody a el. energie (vzhľadom na veľkosť územia sú predpokladané väčšie dĺžky prípojk), odkanalizovanie je možné len do žumpy, prístup je po spevnenej komunikácii na parc. KN č. 2673/2 vo vlastníctve Obce Horný Vadičov, niektoré následne po spevnenej komunikácii vybudovanej na parc. KN č. 2631/3 vo vlastníctve BTG Holding. Pozemky parc. KN č. 2629/3, 2929/4 - pozemky sú situované mimo ZÚO, pri hranici zastavaného územia obce, vedľa zástavby rodinných domov, zastavané drobnou stavbou a tvoriaci jej príslušenstvo. Pozemky sú slnečné, s južnou orientáciou, s možnosťou napojenia na rozvody vody a el. energie, prípojky neboli zistené, prístup je po nespevnenej komunikácii na parc. KN č. 2674/2 vo vlastníctve Obce Horný Vadičov. Parc. KN č. 2631/51, 2631/56, 2361/54 - pozemky sú svahovité, zastavané hosp. stavbami v rámci lokality určenej na rekreačné účely. Pozemky sú slnečné, s južnou orientáciou, bez infraštruktúry, v rámci ÚPN s vyšším využitím, prístup je po nespevnenej komunikácii na parc. KN č. 2668 vo vlastníctve Obce Horný Vadičov. Parc. KN č. 2631/2, 602/4 - pozemky sú mierne svahovité až svahovité, situované mimo ZÚO – vedľa bufetu a detského ihriska a v priestore amfiteátru, v rámci lokality určenej na rekreačné účely. Pozemky sú s možnosťou napojenia na rozvody vody a el. energie (vzhľadom na výmeru predpoklad dlhých prípojk), v rámci ÚPN s vyšším využitím, jedná sa o potenciálne investičné pozemky, prístup je po spevnenej komunikácii, pri parc. KN č. 602/4 sčasti čiastočne spevnenej komunikácii na parc. KN č. 2673/2, 2669, 2666 vo vlastníctve obce Horný Vadičov. Parc. KN č. 601/2 - pozemok situovaný v rámci ZÚO, pri hranici zastavaného územia obce, rovinatý, s možnosťou napojenia na rozvody vody a el. energie, prípojky neboli zistené, využívaný ako parkovacia plocha, prístup je po spevnenej komunikácii na parc. KN č. 2673/1 vo vlastníctve Obce Horný Vadičov. Parc. KN č. 601/1 - Pozemok situovaný v rámci ZÚO, pri hranici zastavaného územia obce, rovinatý, medzi vodnou nádržou a komunikáciou k lyžiarskemu stredisku, porastený stromovým a náletovým porastom, s možnosťou napojenia na rozvody vody a el. energie, v prípojky neboli zistené, prístup je po spevnenej komunikácii na parc. KN č. 2673/1 vo vlastníctve obce Horný Vadičov. Pozemky situované v rámci lyžiarskeho svahu - pod stĺpmi lanovej dráhy a jej technickým vybavením. Pozemky sú svahovité, so severnou orientáciou (vhodné pre daný typ využitia), v rámci svahu sú rozvody vody a elektrickej energie, v rámci ÚPN je lokalita určená na rekreačné účely, prístup je po spevnenej komunikácii na parc. KN č. 2673/2

vo vlastníctve obce Horný Vadičov, následne po parc. KN č.2881/1 vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku (LV 2126). Pozemky parc. KN č. 2647, 2648 - Pozemky situované mimo ZÚO, pri lesnej komunikácii prechádzajúcej okolo Vadičovského vodopádu. Pozemky sú mierne svahovité až svahovité, druhu ostatná plocha, kód využitia pozemkov v rámci katastra 34 – pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu, s trávnatým porastom, na parc. KN č. 2647 čiastočne porastené stromovým a náletovým porastom, rozvody inžinierskych sietí neboli zistené, prístup je po spevnenej/čiastočne spevnenej lesnej komunikácii na viacerých pozemkoch. Pozemky parc. KN č. 2649, 2650 - Pozemky situované mimo ZÚO, pozdĺž lesnej komunikácie prechádzajúcej okolo Vadičovského vodopádu, mierne svahovité až svahovité, pozdĺžneho tvaru, druhu ostatná plocha, kód využitia pozemkov v rámci katastra 34 – pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu porastené stromovým a náletovým lesným porastom, čiastočne v rámci koryta miestneho recipientu, rozvody inžinierskych sietí neboli zistené, prístup je po spevnenej/čiastočne spevnenej lesnej komunikácii na viacerých pozemkoch. Pozemok parc. KN č.599/1 situovaný v rámci lyžiarskeho svahu - pod zjazdovkou a pozemok parc. KN č. 2631/50, okolo hosp. stavby na svahu nad rekreačnou chatou v rámci lyžiarskeho strediska. Pozemky sú svahovité, parc. KN č.599/1 so severnou orientáciou (vhodné pre daný typ využitia), v rámci svahu sú rozvody vody a elektrickej energie, v rámci ÚPN je lokalita určená na rekreačné účely, pozemky sú čiastočne využiteľné na pastvu a zber sena, prístup je po spevnenej komunikácii na parc. KN č. 2673/2 vo vlastníctve obce Horný Vadičov, následne po parc. KN č.2881/1 vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku (LV 2126).

Parc. KN č. 1210/1, 1689/1, 2629/1, 2629/2, 2629/5, 2629/6, 2629/7, 2630, 2631/1 - pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce Horný Vadičov. Pozemok p.č.1210/1 (trvalý trávny porast), sa nachádza v nadmorskej výške 600 - 750 m.n.m. Pozemok tvorí extenzívne využívaný pasienok, ktorý je čiastočne zasiahnutý lesným náletom. Pôda na parcele má charakter plytkej kambizeme, je stredne ťažká, hlinitá, silne skeletovitá. Pozemok p.č.1689/1 (trvalý trávny porast), sa nachádza v nadmorskej výške 650 m.n.m. Pozemok je dlhodobo neužívaný, neošetrovaný, zasiahnutý starším lesným náletom. Pôda na parcele má charakter redziny, je stredne ťažká, hlinitá, silne skeletovitá. Pozemky p.č. 2629/1, 2629/2, 2629/5, 2629/6, 2629/7 (trvalý trávny porast), sa nachádzajú v nadmorskej výške 570 - 670 m.n.m.. Parcely vzájomne susedia. Pozemky tvorí extenzívne využívaný pasienok, ktorý je čiastočne zasiahnutý lesným náletom. Pôda na parcelách má charakter plytkej kambizeme, je stredne ťažká, hlinitá, silne skeletovitá. Pozemok p.č. 2630 (trvalý trávny porast) sa nachádza v nadmorskej výške 550 m.n.m. Pozemok je sporadicky ošetrovaný kosením. Pôda na parcele má charakter plytkej kambizeme, je stredne ťažká, hlinitá, silne skeletovitá. Pozemok p.č. 2631/1 (trvalý trávny porast), sa nachádza v nadmorskej výške 570 - 670 m.n.m.. Parcela je oplotená elektrickým oplôtom. Je intenzívne využívaná ako pasienok. Pôda na parcele má charakter plytkej kambizeme, je stredne ťažká, hlinitá, silne skeletovitá. Podľa vyjadrenia obce Horný Vadičov zo dňa 07.12.2023 bude predmetný pozemok aj v budúcnosti využívaný ako lúka, resp. pasienok.

Lesné pozemky a lesné porasty boli ohodnotené metódou polohovej diferenciácie.

**Stav predmetu
dražby:**

Pozemky sú v dobrom stave.

**Ohodnotenie
predmetu dražby:**

Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 41/2025 zo dňa 27.03.2025, vypracovaným znalkyňou Ing. Adrianou Meliškovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 954 na hodnotu **14.558,26 €**, znaleckým posudkom č. 2/2025 zo dňa 03.03.2025, vypracovaným znalcom Ing. Róbertom Dlhášom, znalcom v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná a živočíšna produkcia, ev. č. znalca 914 545 na hodnotu **1.248,62 €** a znaleckým posudkom č. 4/2025 zo dňa 10.03.2025, vypracovaným znalcom Ing. Ľubomírom Gajdošom, znalcom v odbore lesníctvo, odvetvie odhad hodnoty lesov, ev. č. znalca 910 826 na hodnotu **191.355,95 €**. **Všeobecná hodnota predmetu dražby spolu je 207.162,83 €.**

Najnižšie podanie: 124.300,- €

Minimálne prihodenie: 1.200,- €

Dražobná zábezpeka: 37.000,- €

**Spôsob zloženia
dražobnej
zábezpeky:**

- 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s, č. účtu: SK4811000000002627166361, variabilný symbol 0732023. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
 - 2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby, v čase vstupu na dražbu.
 - 3, Formou bankovej záruky.
 - 4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
- Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.

**Doklad preukazujúci
zloženie zábezpeky:**

- 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby.
- 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka.
- 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.

**Lehota na zloženie
zábezpeky:**

Do otvorenia dražby.

**Vrátenie dražobnej
zábezpeky:**

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.

**Obhliadka
predmetu dražby:**

Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:

1, 14.05.2025 o 11,15 hod.

2, 28.05.2025 o 11,15 hod.

Miesto konania obhliadky je pred parc. č. 599/1, v obci Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.

**Práva a záväzky
viaznuce na
predmete dražby:**

ŤARCHY evidované na LV č. 1308:

1, NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. N 15/2009 NA PARC. KNC 2629/2 O VÝMERE 240M2, KNC 2629/3 O VÝMERE 284M2, KNC 2629/5 O VÝMERE 720M2, KNC 2629/6 O VÝMERE 100M2, KNC O VÝMERE 60M2 VŠETKO TRVALÉ TRÁVNE PORASTY A PARC. KNC 2629/4 O VÝMERE 18M2 ZASTAV. PLOCHY NA DOBU 50 ROKOV PRE NÁJOMCU OBEC HORNÝ VADIČOV, IČO 00314030 -25/2010

2, NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. N 16/2009 NA PARC. KNC 602/4 O VÝMERE 7174M2 NA DOBU 50 ROKOV PRE NÁJOMCU OBEC HORNÝ VADIČOV, IČO 00314030 - 26/2010

POZNÁMKY evidované na LV č. 1308:

1, URBÁRSKY MAJETOK NA LV 1308,1849 -50/04

ŤARCHY evidované na LV č. 1849:

1, NÁJOMNÁ ZMLUVA Č.N 14/2009 NA PRACELU KNC 611/3 O VÝMERE 85 M2, KNC 611/4 O VÝMERE 15 M2, KNC 611/5 O VÝMERE 333 M2, KNC 611/6 O VÝMERE 13 M2, KNC O VÝMERE 4 M2 VŠETKO LESNÉ POZEMKY NA DOBU 50ROKOV PRE NÁJOMCU OBEC HORNÝ VADIČOV , IČO 00314030 -24/2010

POZNÁMKY evidované na LV č. 1849:

1, URBÁRSKY MAJETOK NA LV 1308,1849 -50/04

**Notár osvedčujúci
priebeh dražby:**

JUDr. Tomáš Petro – notár

sídlo: Námestie svätého Egídia 7/15, 058 01 Poprad

**Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením:**

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s, č. účtu: SK4811000000002627166361, variabilný symbol 0732023. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

**Nadobudnutie
vlastníckeho práva
k predmetu dražby:**

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby v zmysle oznámeného termínu odovzdania nehnuteľností, po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.

Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňazenia majetku v konkurze, v zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii speňazením

majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.

**Podmienky
odovzdania
predmetu dražby
vydražiteľovi:**

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa v zmysle oznámeného termínu odovzdania nehnuteľností, po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

Poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby podľa predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Dňa 23.04.2025

dražobník
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Michal Sedlačko
konateľ

Rovnopis tohto oznámenia o dražbe, s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa dražby, je uložený u dražobníka (§ 17 ods. 8 zákona o dobrovoľných dražbách).